

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL
FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA XXXXXXXXXXXXXXXX – ESTADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMENTA: URGENTE. PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DO NB. PRAZO EXTRAPOLADO.
INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portadora do RG sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX
SESP/MT, nascida em XX/XX/XXXX, residente e domiciliada na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
cidade, CEP XXXXXXXXXXXX, por meio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina, conforme
procuração acostada, vem, à presença de Vossa Excelência, propor a presente:

AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
(com pedido de tutela antecipada)

em face de **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**, que deverá ser citado na pessoa de
seu representante legal, com endereço na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

I – PRELIMINARMENTE.

I.a) Da renúncia aos valores excedentes à 60 salários mínimos para fins de alçada.

A parte autora renuncia ao valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos na data do ajuizamento desta ação, considerando-se dentro deste limite todas as prestações vencidas e doze parcelas vincendas, para fins de fixação da competência deste Juizado Especial Federal, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/1995 c/c arts. 1º, 3º e 17, da Lei 10.259/2001.

Frisa-se que o valor da causa para efeito de alçada não se confunde com o valor da condenação. Assim, o ajuizamento da ação em Juizado Especial Federal não acarreta renúncia tácita aos valores da condenação que ultrapassam os 60 salários mínimos a partir de um ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização monetária a partir dos respectivos vencimentos.

(ATENÇÃO: além do tópico acima, relativo à renúncia do valor excedente ao teto do Juizado Especial Federal, recomendamos que seja indicado **CONCRETAMENTE** o valor que se quer renunciar, bem como a indicação de que esse valor excedente ao teto que se quer renunciar seja retirado das **PARCELAS VINCENDAS**, nos termos do TEMA 1030, do STJ. A razão de se indicar que, caso haja parcelas a serem renunciadas efetivamente, elas sejam extraídas não das parcelas vencidas, mas sim das 12 parcelas vincendas, se deve ao fato de que haverá menor prejuízo no cálculo final dos atrasados. No cálculo final dos atrasados, é possível passar do teto dos juizados. A única questão é que, passando do teto dos Juizados, haverá a necessidade de pagamento por precatório e não por RPV. Desse modo, pode ser vantajoso economicamente manter as parcelas vencidas na data do ajuizamento – isto é, sem renunciá-las – uma vez que até o trânsito em julgado elas sofrerão a incidência de juros e correção, aumentando o valor final do quantum debeatur e, com isso, aumentando os seus honorários advocatícios).

I.b) Da gratuidade da justiça.

O art. 5º, da CF, LXXIV menciona que “*o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*”.

Considerando que a parte autora atualmente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família, se encontrando em situação financeira desfavorável, e sendo notória a sua miserabilidade perante a acepção jurídica, conforme declaração de hipossuficiência anexa a esta inicial, requer os benefícios da Justiça Gratuita e da Assistência Judiciária, nos termos do art. 98 do CPC/15.

I.c) Do prévio requerimento administrativo.

Em atendimento ao TEMA 350, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, informa a parte autora que ingressou com prévio pedido administrativo, o qual, mesmo transcorrido mais de 90 (noventa) dias, sequer foi analisado pela Autarquia Previdenciária.

A **DER** do NB **XXXXXXXXXXXX** ocorreu em **XX/XX/XX**.

Não obstante o tema mencionado exija a prévia manifestação do INSS para o reconhecimento do interesse de agir para o ajuizamento de demanda judicial, a **AUSÊNCIA DE DECISÃO PELA DEMORA** na análise do requerimento se assemelha a uma decisão de indeferimento, de sorte que obsta o acesso do segurado/dependente ao benefício requerido.

Em casos como esse, em que inexistente decisão administrativa, a demora exacerbada para análise do benefício demonstra verdadeira resistência ao direito autoral, de modo a parte autora continua sem acesso ao benefício. A norma previdenciária não assinala prazo para a análise e conclusão dos processos administrativos, de modo que os prazos estabelecidos na lei geral do processo administrativo devem ser aplicados. Desse modo, a teor do art. 49, da Lei nº 9.784/99, a Administração Previdenciária teria o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para decidir o pedido administrativo.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração **tem o prazo de até trinta dias para decidir**, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Assinala-se, por oportuno, que no **Recurso Extraordinário nº 1.171.152/SC (TEMA 1066, da repercussão geral)** o INSS se comprometeu a concluir os processos administrativos de reconhecimento inicial de auxílio por incapacidade temporária no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento da instrução. No entanto, não é que restou verificado do feito.

No caso dos autos, comprova a demandante que entre a data do requerimento administrativo (XX/XX/XXXX) e a data do ajuizamento desta ação (XX/XX/XXXX) contabiliza-se **mais de 60 (sessenta) dias** sem qualquer manifestação do INSS, seja com despacho exigindo documentação complementar, seja com o agendamento de perícia médica, seja com o deferimento/indeferimento do benefício. **Assim, extrapolado o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do requerimento administrativo de auxílio por incapacidade temporária, não resta dúvida quanto ao reconhecimento do interesse de agir.**

É importante deixar claro, ainda, que, não obstante o prazo máximo para de conclusão do processo seja somente após o encerramento da instrução, o INSS sequer deu andamento ao processo administrativo da parte autora.

No acordo firmado no REsp nº 1.171.152/SC, considera-se encerrada a instrução do requerimento administrativo dos benefícios por incapacidade somente a partir da data de realização da perícia médica. Contudo, considerando que a União deve promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento, conforme a Cláusula Terceira do referido acordo, extrapolado esse prazo, **não há razão para impedir o acesso da parte autora ao Poder Judiciário, motivo pelo qual resta satisfeito o interesse processual.**

Comprovado, pois, o interesse de agir.

I.d) Do atendimento dos requisitos da petição inicial, conforme art. 129-A, da Lei 8.213/91.

Para que não haja dúvida sobre a higidez da presente petição inicial, assinala-se abaixo o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 129-A, da Lei 8.213/91:

DESCRIÇÃO CLARA DA DOENÇA E DAS LIMITAÇÕES QUE ELA IMPÕE	CID xxxxxx (xxxxxxxxxx) + xxxxx (xxxxxxxxxx); As doenças representadas pelas CIDs acima se referem à patologia que causa xxxxxxxxxxxx, bem como impacta a vida laborativa da parte autora de modo grave, pois impede que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
	A parte autora está incapacitada para sua atividade habitual, qual

INDICAÇÃO DA ATIVIDADE PARA A QUAL O AUTOR ALEGA ESTAR INCAPACITADO	seja a de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bem como qualquer outra atividade.
POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS DA AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICIAL DISCUTIDA	As inconsistências da avaliação médico-pericial se baseiam essencialmente na inconvergência com os documentos médicos juntados, dentre os quais se destaca o relatório médico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, datado de xxxxxxxxxxxxxxxxx (aqui indicar algum documento médico).

Declara, ainda, que **não há ação judicial anterior** com o mesmo objeto, sendo esta a primeira vez que a parte autora busca socorro ao Judiciário para reverter o ato de indeferimento que passa a detalhar abaixo.

II – DOS FATOS.

II.a) Da incapacidade laborativa.

A parte autora é segurada da previdência social na categoria de empregado, estando atualmente em gozo de período de graça.

Seu último vínculo laboral foi em XX/XX/XXXX.

Realizou o requerimento administrativo do benefício de auxílio por incapacidade temporária em razão da existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente das seguintes patologias:

DOENÇAS/LESÕES	INCAPACIDADE	ATIVIDADE LABORAL
Patologia 1 (CID XXX)	Parcial e permanente	Atividade habitual
Patologia 2 (CID XXX)	Parcial e permanente	Atividade habitual
Patologia 3 (CID XXX)	Parcial e temporária	Atividade habitual

Como prova, traz anexo a esta inicial, laudos e atestados médicos indicando a data do início da incapacidade em XX/XX/XXXX, bem como a necessidade de afastamento laboral das atividades habituais de forma definitiva.

II.b) Da manutenção da qualidade de segurado e da carência.

Quanto à qualidade de segurado, na data de início da incapacidade laborativa, a parte autora estava em gozo do PERÍODO DE GRAÇA previsto no art. 15, inciso II, da Lei 8.213/91, uma vez que havia sido demitido de seu último emprego na data de XX/XX/XXXX, conforme demonstra a CTPS juntada na íntegra com esta petição inicial.

houvpora

Quanto a carência, tem-se que, conforme o CNIS autoral, há vasto período contributivo anterior a DII, de modo que não resta dúvidas quanto ao preenchimento dos 12 (doze) meses de carência previstos no art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91

III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

III.a) Dos requisitos do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

A incapacidade laborativa para a atividade habitual, a qualidade de segurado, bem como a carência necessária estão devidamente satisfeitos para a concessão do benefício por incapacidade, conforme demonstrações acima.

Deve ser reconhecido o direito da parte autora, nos termos do art. 71, do Decreto nº 3.048/99, já na redação dada pelo Decreto nº 10.410/20.

Art. 71. O auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial.

O benefício de auxílio por incapacidade temporária exige o preenchimento de três requisitos:

- a) manutenção da qualidade de segurado;
- b) incapacidade total e temporária (parcial/temporária ou, ainda, parcial/permanente) para o exercício da atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos; e
- c) cumprimento do período de carência exigido pela lei.

Assim, como demonstrado nos tópicos anteriores, a parte autora faz *jus* ao benefício requerido.

III.b) Da tutela de urgência.

O novo Código de Processo Civil estabelece em seu art. 300 que “*A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo*”.

No caso em tela, visa-se a concessão de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, revelando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que se trata de benefício de caráter alimentar.

A probabilidade do direito, por sua vez resta demonstrada, uma vez a parte autora comprova que está incapacitada para o seu trabalho habitual, possuindo diversos documentos médicos atestando a condição incapacidade, bem como a necessidade de afastamento laboral.

Desse modo,

IV – DOS PEDIDOS.

Isto posto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos acima expostos, requer à V.Exa., o quanto segue:

- a) concessão da **GRATUIDADE DA JUSTIÇA**, tendo em vista que a parte autora é hipossuficiente financeira, nos termos da Lei 1.060/50, bem como art. 98, do Código de Processo Civil;
- b) a **CITAÇÃO** do **INSS**, para que, querendo, apresente sua defesa;
- c) a concessão de **TUTELA ANTECIPADA**, eis que estão presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, tendo em vista, especialmente, tratar-se de verba de caráter alimentar;
- d) a confirmação da antecipação da tutela com a **condenação do INSS na obrigação de conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporário desde a DER**;
- e) a **condenação do INSS na obrigação de pagar** consistente no direito de a parte autora receber as parcelas atrasadas referentes ao benefício concedido nos termos do item anterior, compreendidas desde a DER até a data da efetiva implantação, acrescidos de juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal na forma da Súmula 85, do STJ.

Pugna pela produção de todos os **meios de prova legalmente admitidos**, especialmente prova documental, pericial e testemunhal (testemunhas que serão arroladas oportunamente), com fundamento no art. 370, do CPC.

Informa, por fim, que a parte autora está disposta a realizar **conciliação/mediação**, a ser analisada conforme proposta eventualmente apresentada pela autarquia previdenciária.

Dá-se à causa o valor de **R\$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXX mil reais)**, conforme cálculos anexos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

XXXXXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX, de 202X.

OAB **XXXXXXXX/XX**